

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

с преподавателями и партнёрами платформы «UstaBim»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Условия сотрудничества (далее — Условия) регулируют порядок взаимодействия ОсОО «УСТА ИНТЕРНЕШНАЛ», зарегистрированного в соответствии с законодательством Кыргызской Республики (далее — Оператор), с физическими и юридическими лицами, предоставляющими контент, услуги или иные материалы для размещения на платформе «UstaBim» (далее — Платформа).

1.2. Лицо, передающее Контент Оператору либо начавшее взаимодействие с Платформой в качестве преподавателя, эксперта, автора или партнёра (далее — Партнёр), считается принявшим настоящие Условия в полном объёме.

1.3. Настоящие Условия не являются трудовым договором, договором подряда или агентским договором, если иное не оформлено между Сторонами отдельным письменным соглашением.

2. СТАТУС ПАРТНЁРА

2.1. Партнёр осуществляет сотрудничество с Оператором самостоятельно и на свой риск, не являясь сотрудником, представителем или агентом Оператора.

2.2. Партнёр самостоятельно несёт ответственность за соблюдение требований законодательства, включая налоговые обязательства, связанные с получением вознаграждения (если оно предусмотрено).

3. КОНТЕНТ И МАТЕРИАЛЫ

3.1. Партнёр вправе передавать для размещения на Платформе информационные, образовательные и методические материалы, включая видеозаписи, тексты, презентации, задания, шаблоны и иные результаты интеллектуальной деятельности (далее — Контент).

3.2. Партнёр гарантирует, что:

- он является правообладателем Контента либо имеет законные основания для его передачи;
- Контент не нарушает права третьих лиц;
- Контент не содержит запрещённой информации и соответствует требованиям законодательства.

3.3. Оператор вправе отказать в размещении Контента либо удалить его без объяснения причин, если Контент не соответствует концепции Платформы, требованиям качества или настоящим Условиям.

4. ПРАВА НА КОНТЕНТ

4.1. Передавая Контент Оператору, Партнёр подтверждает, что является единственным правообладателем исключительных прав на такой Контент либо имеет законные основания для их передачи.

4.2. С момента передачи Контента Оператору Партнёр предоставляет Оператору исключительное право использования Контента на условиях, предусмотренных настоящими Условиями, сроком на 12 (двенадцать) месяцев.

4.3. По истечении срока, указанного в пункте 4.2, исключительные права на Контент в полном объёме переходят к Оператору без необходимости подписания дополнительных соглашений и без выплаты дополнительного вознаграждения.

4.4. С момента передачи Контента и до истечения срока, указанного в пункте 4.2, Партнёр не вправе:

- размещать Контент полностью или частично на иных платформах;
- передавать Контент третьим лицам, включая безвозмездную передачу;
- публиковать Контент в открытом или закрытом доступе, включая передачу знакомым, коллегам или друзьям;
- использовать Контент в коммерческих или некоммерческих целях вне Платформы «UstaBim».

4.5. После перехода исключительных прав к Оператору Партнёр утрачивает право использования Контента в любой форме, если иное прямо не согласовано Сторонами в письменном виде.

4.6. Нарушение Партнёром запрета, установленного настоящим разделом, считается существенным нарушением Условий и влечёт право Оператора на взыскание убытков и прекращение сотрудничества в одностороннем порядке.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

5.1. Размер, порядок и условия выплаты вознаграждения Партнёру определяются исключительно отдельным письменным договором, подписываемым Сторонами на бумажном носителе.

5.2. Отсутствие подписанного бумажного договора о вознаграждении означает, что Контент передан Партнёром Оператору на безвозмездной основе.

5.3. Оператор не обязан выплачивать Партнёру какое-либо вознаграждение, если иное прямо не предусмотрено подписанным письменным договором.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМЕНИ И РЕПУТАЦИИ

6.1. Партнёр даёт согласие Оператору на использование своего имени, псевдонима, изображения и краткой профессиональной информации в рамках Платформы и её продвижения.

6.2. Оператор вправе указывать Партнёра в качестве автора Контента либо не указывать его по своему усмотрению, если иное не согласовано Сторонами отдельно.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Партнёр несёт полную ответственность за законность и оригинальность передаваемого Контента.

7.2. В случае предъявления третьими лицами претензий, связанных с Контентом Партнёра, Партнёр обязуется самостоятельно урегулировать такие претензии и возместить Оператору возможные убытки.

7.3. Оператор не несёт ответственности за ожидания Партнёра, связанные с доходами, популярностью Контента или коммерческим результатом сотрудничества.

7.4. Автор гарантирует, что в создаваемом Контенте отсутствуют призывы к использованию нелицензионного программного обеспечения и инструкции по обходу лицензионных

ограничений. Ответственность за законность используемого при создании Контента программного обеспечения несёт Автор.

8. ЗАПРЕТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ

8.1. Партнёр обязуется воздерживаться от действий, направленных на умышленное причинение вреда деловой репутации Оператора и Платформы «UstaBim», включая распространение заведомо ложной или искажённой информации.

8.2. Партнёр не вправе препятствовать законной предпринимательской деятельности Оператора, в том числе путём давления, угроз, шантажа, координированных негативных публикаций либо злоупотребления правами.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

9.1. Оператор вправе прекратить сотрудничество с Партнёром в одностороннем порядке в любое время.

9.2. Прекращение сотрудничества не прекращает действие лицензии, предоставленной в соответствии с разделом 4 настоящих Условий, если иное не согласовано Сторонами письменно.

9.3. Партнёр подтверждает, что передача Контента осуществляется добровольно, осознанно и без заблуждений, а также что он понимает правовые последствия передачи исключительных прав в соответствии с настоящими Условиями.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. К настоящим Условиям применяется право Кыргызской Республики.

10.2. Все споры разрешаются путём переговоров, а при недостижении согласия — в судебном порядке по месту регистрации Оператора.

10.3. Оператор вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Условия. Новая редакция вступает в силу с момента её публикации на Платформе «UstaBim».

10.4. Продолжение сотрудничества после публикации новой редакции означает согласие Партнёра с изменёнными Условиями.

ОсОО «УСТА ИНТЕРНЕШНАЛ»

Кыргызская Республика

Платформа: UstaBim

Действует с момента публикации 09.02.2026